

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 205/2532	พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายเยี่ยม มโนรัตน์	โจทก์
	นายประเสริฐศักดิ์หรือแหลม คมขำ	จำเลย
	นายณรงค์ สีหะวงษ์ ทนายจำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เล็กน้อย และคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ร่วมมิใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย และพนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยเป็นการไม่ชอบโปรดยกคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 50)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 337

ระหว่างพิจารณา นายเยี่ยม มโนรัตน์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 3,000 บาท แก่ผู้เสียหายคือโจทก์ร่วมนี้

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 48)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 50)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี 6 เดือน คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 การที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ร่วมให้เงินแก่จำเลยด้วยความสมัครใจของโจทก์ร่วมเองจึงถือได้ว่าโจทก์ร่วมมิใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยเป็นการไม่ชอบนั้น เป็นโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่ฟังว่าจำเลยข่มขืนใจโจทก์ร่วมให้ยอมให้เงิน 3,000 บาท แก่จำเลย โดยขู่เชื้ญว่าถ้าไม่ให้จะฆ่าโจทก์ร่วม ดังนั้น ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุก
จำเลย 1 ปี 6 เดือน คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 การที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ร่วมให้เงินแก่จำเลยด้วย
ความสมัครใจของโจทก์ร่วมเองจึงถือได้ว่าโจทก์ร่วมมิใช่ผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่พนักงาน
อัยการยื่นฟ้องจำเลยเป็นการไม่ชอบนั้น เป็นโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่ฟัง
ว่าจำเลยข่มขืนใจโจทก์ร่วมให้ยอมให้เงิน 3,000 บาท แก่จำเลย โดยขู่เช็ดว่าถ้าไม่
ให้จะฆ่าโจทก์ร่วม ดังนั้น ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้น
มีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ